

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1531/2530

นาย กิตติศักดิ์ สันตโยดม ฯ
นาง สุนนรัตน์ วสุนธราภิวัฒก์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5), มาตรา 165, มาตรา 167

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ออกเช็คโดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ติดต่อและกรอกรายการตามเช็ค ข้อเท็จจริงจะมีมูลว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมออกเช็คกับจำเลยที่ 1 หรือไม่ศาลชั้นต้นควรพิเคราะห์จากพยานโจทก์ชั้นไต่สวนมูลฟ้องเสียก่อนจะด่วนฟังว่าจำเลยที่ 2 มิได้ร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 และพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 2 นั้นหาชอบไม่.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนมูลฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 1 แต่สำหรับจำเลยที่ 2 เห็นว่ามีได้กระทำผิด หรือร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 จึงให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 2

โจทก์อุทธรณ์ขอให้รับฟ้องโจทก์ในส่วนของจำเลยที่ 2 ด้วย

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เฉพาะจำเลยที่ 2 โจทก์ได้บรรยายฟ้องไว้ว่าร่วมกับจำเลยที่ 1 ออกเช็ครายพิพาทโดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ติดต่อและกรอกรายการตามเช็ค แต่ข้อเท็จจริงจะมีมูลว่า จำเลยที่ 2 ได้ร่วมออกเช็คกับจำเลยที่ 1 หรือไม่ศาลชั้นต้นควรพิเคราะห์จากพยานโจทก์ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง จะด่วนฟังว่าจำเลยที่ 2 มิได้ร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 หาชอบไม่ ที่ศาลล่างทั้งสองเห็นว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้ร่วมออกเช็คกับจำเลยที่ 1 และพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป.

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-junท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณธรรมพินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ